

1500206-76.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-76.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2013678/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 22466446 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 198/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2013678 - 08º D.P. CAMPINAS, 198/22/942 - 08º D.P. CAMPINAS, 2013678/2022 - 08º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO JOSE DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Paulo José Lima, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Consta da denúncia que, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 15h20min horas, na Avenida Papa João Paulo II, nº 1000, Vila Padre Anchieta, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, portava e transportava, arma de fogo calibre 38, do tipo revólver,

marca Taurus, com numeração raspada, e 15 (quinze) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (págs. 04/05); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs.10/11); auto de exibição apreensão (pág.12) e laudo pericial (págs. 99/102).

Por decisão proferida em 27 de janeiro de 2022 (págs. 77/79) foi recebida a denúncia e o réu devidamente citado para apresentação de defesa prévia (pág. 104), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 112/115). Não sendo caso de absolvição Sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia, considerando-se a reincidência e maus antecedentes na fixação da pena e regime de seu cumprimento.

A defesa, em alegações finais, pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

Restou comprovada a materialidade do delito frente ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição e apreensão pelo laudo pericial supramencionado.

A autoria, de mesmo modo, restou incontestável, reiterando-se diante de toda prova oral produzida à coerência e harmonia consoante os termos de depoimentos das testemunhas, mormente quando submetidas, como foi, ao crivo dos atentos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A testemunha Edmilson Norberto da Silva, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos estava, em patrulhamento quando avistou um veículo Kombi, placa CXD 0940, cor branca, em atitude suspeita. A equipe optou pela abordagem; o condutor do automóvel foi identificado como Paulo José de Lima e, em revista pessoal, nada foi encontrado. Todavia, em revista veicular, foi encontrado um revólver calibre 38, raspado com seis munições, além de, uma sacola plástica com mais nove munições do mesmo calibre. Ao ser indagado, respondeu que a arma de fogo seria para proteger sua família.

A testemunha Wellington Fernando Varol, policial militar, em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos de modo coerente e coeso com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, relatou que estava em patrulhamento quando avistou o veículo pela via, faltando uma das placas. Ao realizarem a abordagem, a mulher do réu estava muito nervosa, carregando uma criança e informou, separadamente, que sofria ameaças de morte pelo seu marido e que ele tinha uma arma em sua posse. Buscas foram feitas e a arma foi encontrada debaixo do banco, assim como um saquinho com as munições. O réu disse que havia comprado a arma para sua defesa.

A testemunha Noemi Antunes Faria, esposa do acusado, em sede administrativa,

afirmou que estava junto de seu esposo na abordagem e que sabia que o acusado possuía uma arma de fogo, mas não sabia que estava dentro da Kombi.

Em juízo, relatou que, na data dos fatos, seu marido a tinha levado ao hospital. Estava passando mal, uma vez que passa por humilhações constantes, sendo ele muito agressivo. Foi medicada e melhorou, voltando para sua casa. No trajeto de volta, foram abordados por policiais e ele lhe perguntou se ela tinha chamado a Polícia, respondendo negativamente. Os policiais conversaram e, com medo do réu, relatou que ele era muito agressivo e, em um episódio de discussão, chegou a disparar com a arma contra a parede. Os policiais continuaram a abordagem e acharam a arma escondida no carro. Ele mudava o local de guardar a arma e todos os dias a ameaçava, deixando-a com medo. Entrou com pedido de divórcio e lhe foi deferida medida protetiva.

O acusado Paulo José de Lima, perante autoridade policial, relatou que estava conduzindo seu veículo acompanhado de sua esposa e filha quando foi abordado pela equipe policial. Explicou que a arma de fogo não estava em seu automóvel e sim dentro de sua residência. Os policiais a encontraram dentro do sofá junto com as munições. Por fim, afirmou que comprou o revólver para a proteção de sua família e pagou a quantia de R\$3.000,00 (três mil reais).

Em juízo, disse que já foi preso e conseguiu trabalho apenas coletando reciclagem e que morava em um barraco de madeira. Adquiriu a arma para proteção própria e da família, pois teve medo. Na data dos fatos, sua mulher teve um sonho e passou mal e precisou levá-la até o hospital. Afirmou que os policiais os abordaram e viram que ele estava em liberdade condicional, mentindo que não tinha armamentos em sua casa. Chegaram mais viaturas e, com a esposa, foram levados até sua residência, local onde foi localizada a arma. Foi preso e sua esposa pleiteou medida protetiva contra ele. Reconheceu que era um péssimo marido.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº10.826/03.

Como se vê, o réu, na data e local dos fatos, arma de fogo calibre 38, do tipo revólver, marca Taurus, com numeração raspada, e 15 (quinze) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, após os policiais militares visualizarem que o veículo conduzido pelo réu trafegava sem uma das placas, optaram pela abordagem, oportunidade em que, após revista veicular, embaixo do banco da Kombi, encontraram uma pistola marca "Taurus", calibre 38, com numeração suprimida, bem como puderam constatar quinze munições.

Conforme apontou o laudo pericial encartado nos autos nas págs. 99/102, a pistola estava apta a realizar disparos e, bem como as munições íntegras testaram positivo para o teste de eficácia, portanto, apta para eventualmente causar dano juridicamente protegido, ensejando, pois, retribuição pena.

Quanto ao depoimento do policial militar, ouvido sob o crivo do contraditório, foi coerente e convincente, descrevendo com harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão do réu e na apreensão de todo material em seu poder.

Imprescindível salientar que os depoimentos de policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois, "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo

ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vilesco-poin culpar inocentes" (RT411/266).

Outrossim, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ68/54).

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre atos de parcialidade e motivado por vingança perseguição se comprovado de forma segura objetiva.

Necessário destacar que não se vislumbra irregularidade na ação dos agentes de segurança, certo que a separação dos indivíduos na abordagem é medida adotada para preservação da verdade real, visando que ambos prestem suas versões de forma espontânea sem interferência de terceiros.

Reitera-se que o acusado foi abordado dentro de seu veículo, sendo localizada a arma então apreendida. Ainda que o acusado tenha afirmado que a aquisição da arma tenha sido para sua defesa pessoal e proteção da família, nada trouxe aos autos que comprovasse que eventual ameaça fosse verdadeira. Ainda quanto à ação policial, não trouxe aos autos elementos contundentes que ilustrem no que a conduta dos agentes de segurança teria sido arbitrária. A ação descrita e ante a dinâmica dos fatos legitimam a ação dos policiais militares, que não extrapolaram o exercício de suas funções, buscando proteção e preservação da paz social.

Ademais, a ex-esposa do réu confirmou que a arma foi encontrada no carro e nada há que confirme sua alegação de que o armamento estava em sua residência.

Assim, a negativa do réu restou isolada diante de uma análise minuciosa dos fatos. O acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que falar em fragilidade do conjunto probatório.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos. A conduta do acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal supracitado.

Para caracterizar delito, basta que um dos verbos descritos no tipo se concretize, não sendo necessário resultado naturalístico, visto tratar-se de crime de mera conduta.

Vide o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, demonstrada está a perfeita adequação entre a norma penal incriminadora e a conduta do acusado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Para a configuração do tipo do aludido artigo, por se tratar de crime de crime de mera conduta, exige-se apenas o enquadramento da prática em um dos verbos previstos no dispositivo penal, sem maiores dilações a respeito se a arma está ou não

municiada ou se estava em poder do acusado no momento da abordagem.

Inexistente, no tipo penal em comento, exigência de prova de exposição de outrem a risco, tratando-se de crime de perigo abstrato. Na verdade, trata-se de crime de perigo formal, ou seja, não exige de qualquer resultado naturalístico, consumando-se com a mera ação ou omissão do autor.

Outrossim, como é cediço “[...] a arma de fogo deve ser controlada pelo Estado; a numeração suprimida impede tal fiscalização, o que, por si só, permite a configuração deste tipo penal” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.894p.).

Reitera-se que somente havendo potencialidade lesiva pode-se falar em condenação, fato que ficou comprovado no presente caso, pois, conforme atesta o laudo pericial (págs. 99/102), a arma de fogo é capaz de ser utilizada na realização de disparos. Estando apta à utilização, possuía, portanto, potencialidade lesiva.

O bem jurídico tutelado pela lei é incolumidade pública, que abrange a garantia da preservação do estado de segurança, além da integridade corporal, vida, saúde e patrimônio dos cidadãos indistintamente considerados.

Percebe-se, pois, que a robustez do conjunto probatório é suficientemente segura para ensejar o decreto condenatório.

Apesar dos dignos esforços da Defensora, a condenação é medida que se impõe e faz-se necessária.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e à gravidade do delito, fixo a pena-base acima mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processo 7000897-09.2010.8.26.0114 – págs. 40/41), bem como pela prática delitiva enquanto estava em livramento condicional (pág. 40), resultando em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, observada a agravante da reincidência (Processo 0009923-62.2011.8.26.0229 – págs. 34 e 41), aumento a pena em 1/6, resultando em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há elementos a serem considerados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu PAULO JOSÉ DE LIMA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, por infração ao artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº10.826/03.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, ante o quantum de pena aplicado, gravidade do delito, maus antecedentes, reincidência do acusado cometido e prática delitiva enquanto estava em livramento condicional, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução e persistem os motivos que determinaram a custódia cautelar.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomenda-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas – Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso – Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas mantidas – Regime escorreitamente fixado – Impossibilidade de detração – A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo – Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido. (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu e sua reincidência específica.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA